

## הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת חוה אתי עטייה  
יצחק קרויזר

פ/25/3668

### הצעת חוק עובדים זרים (תיקון – אי-תחולת הסדר פנסיוני על עובד זר המועסק בחקלאות), התשפ"ג–2023

1. תיקון סעיף 1ג בחוק עובדים זרים, התשנ"א–1991<sup>1</sup>, בסעיף 1ג, אחרי סעיף קטן (ה) יבוא :
- "(ו) על אף האמור בסעיף קטן (ג), הוראות הסכם קיבוצי או צו הרחבה לעניין ביטוח פנסיוני לא יחולו לעניין עובד זר המועסק בענף החקלאות."
2. תחולה חוק זה יחול לגבי עובד זר שנכנס לישראל לראשונה ביום תחילתו של חוק זה ואילך.

### דבר הסבר

החקלאות מהווה את אחד מנדבכי היסוד במדינה והיא כלי ערכי לפיתוח מדינת ישראל. עם זאת, החקלאים במדינת ישראל נאלצים להתמודד עם קשיים רבים והפחתה של העלויות הכרוכות בהעסקת עובדים זרים עבורם בחקלאות עשויה להוות צעד חשוב בהתמודדות עם המחסור בעובדים זרים בענף זה. חוק עובדים זרים, התשנ"א–1991, מגדיר עובד זר כעובד שאינו אזרח ישראלי או תושב בישראל. למדינה אין כל כוונה לקלוט את העובדים הזרים בסיום שהותם בארץ, ולעובד אין כל כוונה להשתקע בארץ, קל וחומר כשמדובר בעובדים זרים השהים בארץ שלא כדין.

הטלת חובת תשלום הפרשות לפנסיה על מי שמעסיק עובד זר בתחום החקלאות היא פועל יוצא של מתן צו ההרחבה בענף החקלאות שניתן במקור בשנת 2001, עוד לפני שניתן צו ההרחבה הכללי במשק. צו זה נועד לחול על מעסיקים ועובדים מן השורה בישראל, אך הוא חל על כל עובד ומעסיק שאין לגביו הסדר מיטיב. זאת, גם אם מדובר בעובד זר שהוזמן מראש לתקופת זמן קצובה ולמטרה ספציפית שבסיומה הוא מתחייב לעזוב את הארץ, שאינו רשום במרשם האוכלוסין של משרד הפנים, ושמוגדר כמי "שמרכז חייו" בארץ מוצאו.

בפועל לא ניתן לבטח את העובדים הזרים בקרן פנסיה, והתכלית של הפנסיה – מתן קצבה בגיל פרישה אינה מתממשת. לפיכך ומאחר והתכליות של הפרשות למטרת פנסיה אינן מתקיימות, בפועל מדובר בתוספת שכר פיקטיבית שאין לה ערך פנסיוני שבפועל משולמת רק בסיום ההעסקה, היא אינה קשורה

<sup>1</sup> ס"ח התשנ"א, עמ' 112.

כלל להגעה לגיל פרישה ואין לה כל הצדקה חוקית ומוסרית.

חובה זו מובילה להשתת עלויות כבדות על המעסיקים, שלרוב לא מועילים לעובדים בחקלאות בעלי אזרחות זרה שמגיעים לישראל למטרה מוגדרת ולתקופה קצובה ומתכננים לחזור לארץ מוצאם לאחר תקופת ההעסקה ובדרך כלל בארצות מוצאם לא קיים הסדר מקביל.

חיובם של אותם מעסיקים, לשאת בתשלומים לפי צו ההרחבה, מעבר ליתר התשלומים שהם נדרשים לשאת בהם, מטיל עליהם נטל כלכלי כבד שרבים מהם אינם יכולים לעמוד בו. משכך, הם עלולים להימנע מהעסקת עובד זר בענף החקלאות, שסובל כידוע ממחסור בעובדים זרים.

לפיכך מוצע לבטל את החובה על מעסיק של עובד זר בחקלאות לשאת בנטל התשלומים הסוציאליים לפי צו ההרחבה.

עוד מוצע לקבוע כי ביטול החובה יחול רק לגבי עובדים זרים חדשים שיתחילו לעבוד בישראל לאחר כניסת החוק המוצע לתוקף, ולא לגבי עובדים זרים שכבר עובדים בישראל, ובכך יתאפשר לעובד הזר בחירה מושכלת האם הוא מעוניין בתנאים הללו, אם לאו.

-----

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים  
והונחה על שולחן הכנסת ביום  
י"ד בתמוז התשפ"ג (03.07.2023)